



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico, dott. Giorgio Egidi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 79926 del ruolo generale affare contenziosi civili di primo grado per l'anno 2016, proposta

da

I Sigg.ri **VARATTA BIAGIO** (C.F. VRT BGI 64B10 H501 C) nato a Roma il 10/02/1964 e **NICOLACI MARIANTONIA** (C.F. NCL MNT 30B62 E479G) nata a Laureana di Borello (RC) il 22/02/1930 entrambi residenti in Roma, alla Via Muccia, n. 19, ed elettivamente domiciliati in Roma, al Viale Gottardo, n. 21, presso lo studio dell' Avv. Lucia Carini (C.F. CRNLCU51P50H501R PEC: luciacarini@ordineavvocatiroma.org - Fax 068292657) che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto,

- Attori -

nei confronti di

Controparte_1, nata a Roma il 20 Aprile 1958 e ivi res. In via Dino Frescobaldi 72 – (C.F. *CodiceFiscale_1*), rappresentata e difesa per delega su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con poteri anche disgiunti, dall'avv. Cristina Michetelli e dall'Avv. Nicola Nanni del Foro di Roma, ed elettivamente. domiciliata nello e presso il loro studio in Roma via della Giuliana 73

- Convenuta -

e nei confronti di

Controparte_2 , (CodiceFiscale_2), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Concetta Trovato ed Antonio Piero Fricchione, per procura congiunta telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Roma, Via della Balduina n.7.

- **Convenuto** -

e nei confronti della

Controparte_3 , (P. Iva P.IVA_1), con sede in 00161 Roma, Viale del Policlinico n. 155, in persona del Dott. Controparte_4 in qualità di Direttore Generale nominato con decreto n. TOO231 del Presidente della Regione Lazio del 7.12.2017, e con assunzione delle funzioni mediante delibera n. 001273 dell'11.12.2017, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Ierardi, giusta procura alle liti allegata, ed elettivamente domiciliata nello e presso lo studio del difensore, sito in Roma, Via Fabio Massimo n. 33

Convenuta

Controparte_5 (P.IVA P.IVA_2), con sede legale in Milano, viale Certosa n. 222, in persona del procuratore speciale *pro tempore* dott. Controparte_6 giusta procura del Notaio Per_1 in Monza del 20/06/2013, rep. 89370 - racc. 17593, registrata in Monza il 21/06/2013, rappresentata e difesa dal Prof. avv. Andrea Gemma ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore, sito in Roma, alla via di Villa Patrizi n. 13, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-**Terza chiamata in causa-**

Oggetto: responsabilità sanitaria per decesso del paziente.

Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate - ex art. 221, comma IV, L. 77/2020 - per la prevista udienza del 06.10.2021, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 e Parte_2 conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, l' Controparte_7 ed i dottori Controparte_1 e Controparte_2 per accertarne la responsabilità in ordine al decesso del loro stretto congiunto Persona_2 e, per l'effetto, ottenere il risarcimento di tutti i danni da loro subiti (biologico, per la perdita parentale, esistenziale, morale) , sia *iure proprio* che *iure hereditatis*, in conseguenza dell'errato trattamento sanitario.

Si costituivano regolarmente in giudizio i convenuti **Controparte_7** ed i dottori **Controparte_1** e **Controparte_2**, contestando l'*an* ed il *quantum* dell'avversa domanda, perché infondata in fatto e diritto.

Su chiamata in garanzia della dott.ssa **Controparte_1** si costituiva in giudizio anche la Compagnia **Controparte_5** **CP_5** contestando il merito della responsabilità e la copertura assicurativa.

Concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., espletata CTU medico legale, con ordinanza dell'14.10.2020, all'esito dei chiarimenti resi dal CTU, veniva prospettata alle Parti una possibile definizione conciliativa della causa sulla base di apposita proposta ex art. 185 bis c.p.c., in forza della quale la sola convenuta **Controparte_7** avrebbe dovuto corrispondere agli attori il risarcimento del danno subito.

La proposta in questione veniva accettata da tutte le parti interessate e, con le note a trattazione scritta, depositate per la prevista udienza del 06.10.2021, i difensori delle Parti davano atto di avere definito la controversia sulla base del contenuto della suddetta proposta ex art. 185 bis c.p.c., mediante apposita transazione, già regolarmente adempiuta e, quindi, concludevano chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate.

Dunque, a fronte dell'intervenuta transazione *inter partes*, già integralmente eseguita, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, essendo venuta meno la ragion d'essere della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori **Parte_1** e **Parte_2** nei confronti dell'**Controparte_7**, di **Controparte_1** e **Controparte_2** nonché con la chiamata in garanzia della **Controparte_5** **CP_5** così decide:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
- 2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
- 3) manda alla Cancelleria di comunicare alle parti.

Così deciso in Roma, in data 06 ottobre 2021.

Il Giudice
dott. Giorgio Egidi